

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אריאל קלנר

פ/6380/25

הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית – לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת התשפ"ד (טבח 7 באוקטובר 2023), התשפ"ו–2025

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה היא להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה, יסודית ובלתי תלויה לבדיקת אירועי טבח שמיני עצרת (טבח 7 באוקטובר), פרוץ מלחמת התקומה והנסיבות שהובילו אליהם, בדרך של הקמת ועדת חקירה ממלכתית – לאומית, שהקמתה וקביעת הרכבה תיעשה בדרך שוויונית בין חברי קואליציה ואופוזיציה, באופן שיבטיח אמון ציבורי רחב.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "אירועי טבח שמיני עצרת (טבח 7 באוקטובר)" – פעולות האיבה שהתרחשו נגד מדינת ישראל ואזרחיה מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ועד יום כ"ט בתשרי התשפ"ד (14 באוקטובר 2023);
- "הוועדה" – ועדת החקירה הממלכתית – לאומית שהוקמה לפי סעיף 3;
- "חוק ועדות חקירה" – חוק ועדות חקירה, התשכ"ט–1969¹;
- "חוק הכנסת" – חוק הכנסת, התשנ"ד–1994²;
- "סיעות האופוזיציה" – הסיעות בכנסת שאינן צדדים להסכמים המחייבים תמיכה בממשלה;
- "סיעות הקואליציה" – הסיעות בכנסת שהן צדדים להסכמים המחייבים תמיכה בממשלה;
- "ראש האופוזיציה" – כמשמעותו בחוק הכנסת.

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 28.

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.

3. הקמת הוועדה .3 מוקמת בזאת ועדת חקירה ממלכתית-לאומית לבדיקת אירועי טבח שמיני עצרת (טבח 7 באוקטובר), פרוץ מלחמת התקומה והנסיבות שהובילו אליהם.
4. הגדרת נושא החקירה .4 (א) הממשלה תגדיר את נושאי החקירה.
- (ב) הממשלה רשאית, על פי פניית הוועדה, להבהיר, להרחיב או לצמצם את נושא החקירה.
5. דין וחשבון הוועדה .5 (א) בגמר דיוניה תערוך הוועדה דין וחשבון על תוצאות חקירתה והמלצותיה, אם תמצא לנכון להוסיף המלצות, ותגיש את הדין וחשבון לממשלה.
- (ב) הוועדה תפרסם ברבים את הדין וחשבון שלה, בהתאם לתנאים שנקבעו בסעיף 20 לחוק ועדות חקירה.
6. כשירות חברי הוועדה .6 (א) לא ימונה אדם לחבר הוועדה, אלא אם הוא אזרח ישראלי.
- (ב) חברי הוועדה יהיו בעלי סיווג ביטחוני מתאים לפי חוק.
7. מספר חברי הוועדה .7 (א) הוועדה תמנה שישה או שבעה חברים.
- (ב) הוועדה רשאית לפעול אף אם פחת מספר חבריה, כל עוד לא פחת מחמישה.
8. מינוי חברי הוועדה .8 (א) מינוי חברי הוועדה יהיה כמפורט להלן:
- (1) חברי הכנסת יפעלו להגעת הסכמות בנוגע להרכב חברי הוועדה ויבואו בדברים עם יושב ראש הכנסת לשם כך; יושב ראש הכנסת יניח על שולחן הכנסת הצעה להקמת הוועדה לפי חוק זה, שתכלול את שמות יושב ראש הוועדה וחבריה, בתוך 14 ימים מיום פרסום החוק; יושב ראש הכנסת יגבש את ההצעה לאחר שהזמין להתייעצות נציגים מסיעות הקואליציה והאופוזיציה;
- (2) הרכב הוועדה שהוצע על ידי יושב ראש הכנסת יובא לאישור הכנסת בתוך שבעה ימים מיום הנחת ההצעה על שולחן הכנסת;
- (3) לשם הקמת הוועדה יידרש רוב של שמונים חברי הכנסת.
- (ב) לא אושר הרכב הוועדה כאמור בסעיף קטן (א), ייבחר הרכב הוועדה באופן הבא:

(1) יושב ראש ועדת הכנסת ימנה שלושה מחברי הוועדה, בהסכמת יושבי ראש סיעות הקואליציה;

(2) ראש האופוזיציה ימנה שלושה מחברי הוועדה בהסכמת יושבי ראש סיעות האופוזיציה;

(3) חברי הוועדה שמונו יבחרו אחד מהם לכהן כיושב ראש הוועדה;

(4) לא נבחר יושב ראש לוועדה בתוך שבוע ממועד מינוי חברי הוועדה, ימנו יושב ראש ועדת הכנסת וראש האופוזיציה שניים מבין חברי הוועדה שמונו, והם יכהנו כיושבי ראש במשותף.

(ג) לא מינו יושב ראש ועדת הכנסת או ראש האופוזיציה את כל חברי הוועדה שהם זכאים למנותם בתוך 14 ימים מיום שהוטל עליהם למנות את חברי הוועדה, ימנה יושב ראש הכנסת את חברי הוועדה הנותרים כך שהוועדה תמנה שישה חברים, וזאת בתוך 14 ימים.

מינוי מפקחים 9. (א) בוועדה יכהנו במעמד מיוחד של מפקחים, ארבעה נציגי משפחות שכולות, שהם קרובי משפחה מדרגה ראשונה של מי שנהרג בטבח שמיני עצרת (טבח 7 באוקטובר) או במלחמת התקומה.

(ב) המפקחים ייבחרו על ידי חברי הוועדה בתוך שבעה ימים מיום מינוי הוועדה.

(ג) מונה הרכב הוועדה לפי סעיף 8(ב), ימנו חברי הוועדה שמונו על ידי יושב ראש ועדת הכנסת שני מפקחים, וחברי הוועדה שמונו על ידי ראש האופוזיציה שני מפקחים.

(ד) מפקח רשאי להשתתף בכל דיוני הוועדה, פומביים ושאינם פומביים, וכן רשאי בכל עת להפנות, בכתב, לוועדה או לחבר מחבריה, בקשה, שאלה, או הצעה בכל עניין הקשור למילוי תפקידה של הוועדה לפי חוק זה, לרבות הצעה באשר לאופן ניהול חקירת כל אדם שזומן להתייצב בפני הוועדה, או לשאלות שיוצגו לאדם שהתייצב בפני הוועדה.

(ה) קודם לפרסום דין וחשבון של הוועדה, רשאי מפקח להעיר את הערותיו בכתב לוועדה; הוועדה תדון בהערות המפקח בישיבתה הקרובה.

חילופי גברי 10. (א) נפטר חבר הוועדה או נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו:

(1) אם נבחר הרכב הוועדה בהתאם להוראות סעיף 8(א) או 8(ג) – ימונה המחליף על פי בחירת רוב חברי הוועדה;

(2) אם נבחר הרכב הוועדה בהתאם להוראות סעיף 8(ב) – ימונה המחליף בידי חברי הוועדה שמונו באופן בו מונה חבר הוועדה המוחלף.

(ב) הוחלף חבר ועדה בהתאם להוראת סעיף קטן (א), תמשיך הוועדה בעבודתה מן השלב שאליו הגיעה לפני השינוי, זולת אם החליטה על דרך אחרת.

11. (א) לוועדה יהיו כל הסמכויות הנתונות לוועדת חקירה שהוקמה מכוח חוק ועדות חקירה; ואולם, הסמכות הנתונה ליושב ראש ועדת חקירה בסעיף 9(א) לחוק ועדות חקירה תוענק לכל שניים מחברי הוועדה.

(ב) מונו שני יושבי ראש במשותף לוועדה, בהתאם להוראת סעיף 8(ב)(4), יפעילו את סמכותם בהסכמה בלבד.

12. פומביות הדיון הוועדה תדון בפומבי ודיוניה ישודרו לציבור; ואולם רשאית היא לקיים דיון, כולו או מקצתו, בדלתיים סגורות אם למעלה ממחצית מחבריה שוכנעו שהדבר דרוש לשם שמירה על ביטחון המדינה, על יחסי החוץ של המדינה, על ענין כלכלי חיוני של המדינה או על דרכי הפעולה החסויות של משטרת ישראל או לשם הגנה מפני פגיעה בשלומה או בכבודו של מי שנפגע באירועי טבח שמיני עצרת (טבח 7 באוקטובר) או במלחמת התקומה.

13. (א) חבר הוועדה זכאי לקבל שכר.

(ב) שכר חברי הוועדה והוצאות הוועדה ישולמו מאוצר המדינה.

14. (א) בכל ענין שאינו מוסדר בחוק זה, יחולו הוראות חוק ועדות חקירה, ועדות חקירה למעט סעיף 16, בשינויים המחוייבים.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), סמכויות הנתונות לממשלה מכוח חוק ועדות חקירה, ולא נקבעה לגביהם הוראה בחוק זה, יהיו נתונות לכנסת.

ד ב ר י ה ס ב ר

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), מדינת ישראל חוותה את אחד האירועים הלאומיים הטראומטיים והקשים ביותר בתולדותיה. ארגון הטרור חמאס, בשיתוף עם תושבים מרצועת עזה וגורמים נוספים, ביצע פלישה מתואמת לשטח ישראל, תוך ביצוע מעשי איבה, רצח, אונס, ביזה וחטיפה נגד העם היהודי ומדינת ישראל. אירועים אלו הובילו למותם של כ-1,200 אזרחים ישראלים וזרים, לפציעתם של אלפים נוספים ולחטיפתם של מאות בני אדם לרצועת עזה. על אף שעיקר האירועי הטבח התרחשו ביום שבת כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), עד יום כ"ט בתשרי התשפ"ד (14 באוקטובר 2023) עוד נמשכה הלחימה עם מחבלים בשטח ישראל.

היקף האירועים וחומרתם חשפו כשלים מערכתניים רחבי היקף במערכות המדינה. לנוכח עומק

המשבר, ריבוי הגורמים המעורבים והשלכותיו ארוכות הטווח על ביטחון ישראל וחוסנה הציבורי, נדרש להקים גוף חקירה בלתי תלוי בעל סמכויות רחבות, אשר יוכל לחקור באופן מקיף, עצמאי ושקוף את כלל הגורמים, ההחלטות, המדיניות וההתנהלות שהובילו לאירועים אלה, לרבות התערבות מערכת המשפט. נוכח האופי הייחודי של האירועים והצורך באמון ציבורי רחב, מוצע להקים ועדת חקירה ממלכתית-לאומית, אשר מחד תוקם ותוסמך לפי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1969, ומאידך תיבחר ותיבנה בצורה שוויונית בהסכמה רחבה בין הקואליציה לאופוזיציה. שילוב זה נועד להבטיח כי הוועדה תהיה מקצועית, עצמאית, נטולת פניות ותקבל אמון ציבורי נרחב. כמו כן, מוצע לקבוע כי הממשלה תגדיר את נושאי החקירה.

זאת ועוד, אופן מינוי חברי הוועדה המוצע נועד לשקף את הצורך ביצירת הסכמה רחבה כבר בשלב הקמת הוועדה ומינוי חבריה. נוכח המעורבות האפשרית הן של הדרג המדיני והן של מערכת המשפט בגורמים שהובילו לטבח, מוצע לקבוע כי הכנסת היא זו שתמנה את חברי הוועדה בהסכמה של חברי סיעות הקואליציה והאופוזיציה. יחד עם זאת, על מנת שלא לסכל את מינוי הוועדה בדרך של סירוב הקואליציה או האופוזיציה להגיע להסכמות, מוצע לקבוע מנגנון לפיו אם לא ייקבע הרכב הוועדה בהסכמה, הרכב הוועדה ייקבע באופן שוויוני – מחצית של חברי הוועדה ימונו על ידי נציגי הקואליציה ומחצית ימונו על ידי נציגי האופוזיציה.

כמו כן, מוצע לקבוע מינוי של בני משפחותיהם של נרצחי הטבח וחללי המערכה שישמשו כמפקחים על עבודת הוועדה. מינויים של בני המשפחות נובע מחשיבותם הציבורית והערכית המיוחדת של מי שנפגעו באופן הישיר והעמוק ביותר מן האירועים הנחקרים. לבני משפחות אלו קיים קשר הדוק, אישי ובלתי אמצעי לאירועים, והם נושאים אינטרס מוגבר ומובהק לקבל בירור מלא, יסודי ושקוף באשר לנסיבות שהובילו לאובדן יקיריהן. מעמדם המיוחד כמפקחים מאפשר להם לפעול כגורם ציבורי נוסף המבטיח כי מלאכת החקירה תיעשה ללא משוא פנים, ברגישות הראויה ומתוך מחויבות מלאה לחשיפת האמת. שילובם בהליך החקירה מחזק את אמון הציבור בוועדה, מבטא את זכותם המוסרית של הנפגעים להיות מעורבים בהליכי הבירור ומבטיח כי קולן של המשפחות, שהוא בעל חשיבות אנושית ולאומית כאחד, יישמע לאורך כל שלבי עבודת הוועדה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ו (15.12.2025)